

1506632-64.2020.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA REFERIDA SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Impossibilidade de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506632-64.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506632-64.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2310796/2020 - 03º D.P. FRANCA, 10351108 - 03º D.P. FRANCA, 4360/20/910 - 03º D.P. FRANCA, 2310796 - 03º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Clayton Campos Camargo Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra CLAYTON CAMPOS CAMARGO SANTOS, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, do

Código Penal, já que, segundo a denúncia, no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 02h35, na avenida Ademar Pereira de Barros, 1610, bairro Jardim Brasilândia, nesta cidade e comarca, o acusado, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em uma mini lancha 20 pés, com motor acoplado Jhonson 25 HP, e uma carretinha de placas FEF-8243, de propriedade da vítima Ricardo Alves de Oliveira, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/05 e 13/22, auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, auto de avaliação de fls. 24 e laudo pericial de fls. 37/40. Recebida a denúncia (fls. 94), o réu foi citado (fls. 101), apresentando resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 120).

Durante a instrução, o réu agora representado por defensor constituído foram tomadas as declarações da vítima, ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado (fls. 154).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 162/171 e 180/188).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

De fato, a materialidade do delito está comprovada pelos documentos de fls. 03/05, 06/07, 13/16 e 37/40, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

CLAYTON, na delegacia, declarou que na madrugada do dia 08/11/2020, recebeu uma ligação de terceira pessoa oferecendo uma “mini lancha”, bem como solicitando lugar para guardá-la. Relatou que, por possuir interesse na aquisição do bem, pediu para o indivíduo levar a referida lancha até sua residência, onde ficou na garagem do imóvel de sua genitora, sem o conhecimento dela. Em Juízo, confessou a prática delituosa contra a vítima Ricardo, afirmando que de fato furtou a lancha com a carreta e as guardou na garagem de sua casa (fls. 33 e 154).

A vítima Ricardo Alves de Oliveira, na primeira fase da persecutio criminis, relatou que no dia 08/11/2020, por volta das 02h00, recebeu uma ligação de Luís Cláudio Pires da Costa, o qual informou que haviam rompido o cadeado da garagem e furtado a mini lancha. Contou que, imediatamente, Luiz pegou sua motocicleta e saiu pela avenida Adhemar de Barros, com o intuito de encontrar o autor do delito. Narrou que, por coincidência, próximo ao bairro Paraty, Luís avistou um veículo com a mini lancha na carreta, inclusive flagrou a mesma sendo guardada. Com isso, Ricardo afirmou que se dirigiu ao local e acionou a Polícia Militar, conseguindo recuperar a mini lancha. Em Juízo, acrescentou que não teve contato com CLAYTON, apenas com sua mãe ou irmã, a qual disse que o acusado havia levado a lancha ao local (fls. 25/26 e 154).

A testemunha comum Luís Cláudio Pires da Costa, na fase policial, relatou que na madrugada do dia 08/11/2020, acordou com um barulho em sua residência e, ao se dirigir ao corredor, tomou ciência de que a lancha havia sido furtada. Declarou que, imediatamente, pegou sua motocicleta e saiu em busca do autor do delito. Narrou que, ao chegar ao bairro Paraty, avistou um veículo Fiat/Strada branco com a “carretinha” da lancha engatada e seguiu-o até o local onde foi guardada. Contou que, diante dos fatos, comunicou o proprietário da lancha, Ricardo, o qual se dirigiu ao local e acionou a Polícia Militar. Ressaltou que, após a chegada dos policiais, constataram que realmente se tratava da lancha de Ricardo, a qual foi restituída. Em Juízo, contou que a mãe ou a irmã do acusado foi quem abriu a porta

da residência (fls. 27/28 e 154).

Os policiais militares Fransérgio Pedro da Silva e Jonatas Rodrigues da Silva, na delegacia, narraram que foram acionados via COPOM para atenderem uma ocorrência de furto de uma mini lancha nesta cidade, sendo que a testemunha havia seguido um veículo Fiat/Strada branco, com a "carretinha" e a embarcação, até a rua José Sauri, n. 5857, onde a esconderam. Contaram que a testemunha mostrou-lhes o local, avistando em seu interior uma carreta com a mini lancha, a qual foi reconhecida de pronto pela vítima Ricardo. Diante disso, fizeram contato com Lucilei, a qual afirmou que seu filho CLAYTON, vulgo "Machadinha", havia deixado a mini lancha da garagem da casa, evadindo-se em seguida. Em Juízo, o policial Jonatas afirmou que o acusado é conhecido nos meios policiais pela prática de furto (fls. 03, 04 e 154).

De fato, diante das provas colhidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares, as declarações da vítima, os relatos da testemunha comum Luís Cláudio, a confissão do acusado sob o crivo do contraditório e o laudo pericial do local, restou devidamente comprovado que CLAYTON, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à vítima Ricardo Alves de Oliveira.

O réu, na fase processual, confessou ser o autor do furto, afirmando que subtraiu a lancha de Ricardo e guardou na garagem de sua casa.

Realmente, a confissão vale como elemento de convicção se corroborada pelas demais provas do processo, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido, a jurisprudência, in verbis: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tentativa de furto qualificado - Réu absolvido por insuficiência probatória - Recurso do Ministério Público - Pretendida a condenação do acusado, nos termos da denúncia - Admissibilidade - Materialidade e autoria delitiva demonstradas - A confissão extrajudicial do acusado e os demais elementos de convicção obtidos no decorrer da persecução penal revelam-se suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia - Condenação de rigor" (TJSP; Apelação nº 1500366-50.2016.8.26.0536, Relator: Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data de Registro: 18/10/2018).

A qualificadora de rompimento de obstáculo restou devidamente comprovada tanto pelos relatos da vítima Ricardo e da testemunha Luís quanto pelo laudo pericial de fls. 37/40.

Do mesmo modo, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal foi atestada pelo relato da testemunha Luís Cláudio, o qual afirmou que, na madrugada do dia 08/11/2020, acordou com um barulho em sua residência, deparou-se com o portão arrombado e constatou a subtração da lancha.

De rigor, então, na ausência de excludentes, a responsabilização penal do réu pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo durante o repouso noturno, eis que sua autoria é certa e as provas são suficientes.

O réu é confesso e primário (fls. 47).

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo para o réu a pena-base em 02 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal. Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante de confissão, dada a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Neste sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA REFERIDA SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Impossibilidade de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula n.º. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte"; III - Recurso conhecido e improvido" (Recurso Extraordinário 1.024.363 -Amazonas, Relator: MIN. MARCO AURÉLIO, j. 16.02.2017).

Por fim, na terceira fase, considerando a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155, do Código Penal, aumento a pena de 1/3, perfazendo-a em 02 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pena que torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra CLAYTON CAMPOS CAMARGO SANTOS para o fim de CONDENÁ-LO à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento, único cabível em razão da pena fixada e da primariedade do réu.

No mais, ao contrário do suscitado pelo Ministério Público, CLAYTON preenche os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, pelo que substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a um salário-mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA